

Allgemeine Geschäftsbedingungen der Inhalt & Form Beratungsgesellschaft mbH für Endverbraucher (B2C)

§ 1 Geltungsbereich

- (1) Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für alle Verträge zwischen der Inhalt & Form Beratungsgesellschaft mbH (nachfolgend „Anbieter“) und Verbrauchern (nachfolgend "Teilnehmer" oder "Kunde") über die Erbringung von Weiterbildungs-, Coaching- und Beratungsleistungen sowie alle über die Webseite, schriftlich oder mündlich geschlossenen Verträge.
- (2) Für die rechtliche Beziehung zwischen dem Kunden und dem Anbieter gelten ausschließlich diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB). Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende AGB oder Einkaufsbedingungen des Kunden werden nicht Vertragsbestandteil, es sei denn, der Anbieter stimmt ihrer Geltung ausdrücklich schriftlich zu oder macht sie zum Bestandteil des Angebots an den Kunden.
- (3) Der Anbieter behält sich das Recht vor, die AGB mit Wirkung für die Zukunft zu ändern oder zu ergänzen, wenn die Änderung unter Berücksichtigung der Interessen des Anbieters und des Auftraggebers wegen Gesetzesänderungen, gesetzlicher oder behördlicher Vorgaben, technischer Rahmenbedingungen, Marktgegebenheiten oder der Unternehmensstrategie erforderlich wird.

Die Änderungsbefugnis gilt nicht für wesentliche Regelungen des Vertrages, insbesondere hinsichtlich der Art und des Umfangs der vereinbarten beiderseitigen Leistungen. Wenn der Auftraggeber bereits Vertragspartner des Anbieters ist, wird der Anbieter ihn über etwaige Änderungen und Ergänzungen der AGB mit angemessener Frist im Voraus in Textform (z.B. per E-Mail oder per Benachrichtigung beim Anmelden auf der Lernplattform) informieren, mindestens jedoch fünf (5) Wochen vor dem geplanten Inkrafttreten der Änderungen/Ergänzungen. Die Änderungen/Ergänzungen gelten vom Auftraggeber als angenommen, wenn er nicht innerhalb von fünf (5) Wochen ab Zugang der Mitteilung widerspricht. Widerspricht der Auftraggeber, so gilt der Vertrag zu den bisherigen Bedingungen bis auf Weiteres ohne Änderung fort. Der Anbieter behält sich jedoch im Falle des Widerspruchs das Recht vor, den Vertrag binnen zwei (2) Wochen ab Eingang des Widerspruchs durch den Auftraggeber mit einer Kündigungsfrist von weiteren vier (4) Wochen schriftlich und außerordentlich zu kündigen.

§ 2 Leistungen und Leistungsumfang

- (1) Der Anbieter bietet professionelle Weiterbildungs- und Beratungsdienstleistungen an, darunter bspw. Einzelcoachings, Supervisionen, zertifizierte Weiterbildungen in verschiedenen Formaten (Präsenz, Online, E-Learning), Inhouse-Schulungen, Organisations- & Teamentwicklungen und Referententätigkeiten.
- (2) Die Leistungen des Anbieters richten sich sowohl an Verbraucher als auch an Unternehmer. Die hier aufgeführten AGB gelten jedoch ausschließlich für Verträge mit Verbrauchern im Sinne des § 13 BGB. Verbraucher ist nach § 13 BGB jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu einem Zwecke abschließt, der weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbstständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann.
- (3) Der konkrete Umfang der Leistungen ergibt sich aus der jeweiligen Leistungsbeschreibung, dem Angebot und/oder der Auftragsbestätigung.
- (4) Der Anbieter behält sich vor:

INHALT &

- Dozenten/Trainer bei gleicher Qualifikation auszutauschen
- Veranstaltungsorte zu ändern
- Bei Online-Formaten die technische Plattform zu wechseln
- Geringfügige inhaltliche Anpassungen vorzunehmen

Wesentliche Änderungen, die den Vertragszweck nicht gefährden, aber die Art der Leistungserbringung beeinflussen (z.B. Ort, Zeit, Format), werden rechtzeitig mitgeteilt. Bei erheblichen Änderungen, die den Vertragszweck beeinträchtigen oder die vereinbarte Leistung in ihrem Kern verändern, besteht ein Rücktrittsrecht.

- (5) Die im Rahmen der Weiterbildung zur Verfügung gestellten Dokumente werden nach bestem Wissen und Kenntnisstand erstellt. Haftung und Gewähr für die Korrektheit, Aktualität, Vollständigkeit und Qualität der Inhalte sind ausgeschlossen.

§ 3 Angebot, Vertragsschluss

- (1) Die Angebote des Anbieters sind freibleibend und unverbindlich, es sei denn, deren Verbindlichkeit ist ausdrücklich in Textform vereinbart. Dies gilt auch hinsichtlich der Preisangaben.
- (2) Der Anbieter bietet verschiedene Vertragsarten an, die sich nach Art und Umfang der Zusammenarbeit richten:
 - Ein **Einzelauftrag** beinhaltet die Erbringung einer konkreten Einzelleistung mit einem im Vorfeld definierten Leistungsumfang.
 - Eine **Budgetvereinbarung** legt ein Gesamtbudget fest, das dem Kunden für einen bestimmten Zeitraum für den Abruf von Leistungen zur Verfügung steht.
 - Ein **Rahmenvertrag** regelt als langfristige Vereinbarung die grundsätzlichen Konditionen, zu denen der Kunde während der Vertragslaufzeit einzelne Leistungen abrufen kann.
- (3) Der Vertragsschluss erfolgt durch:
 - Online-Buchung: Durch Absenden der Buchung über die Website des Anbieters gibt der Kunde ein verbindliches Angebot ab. Der Vertrag kommt mit der Buchungsbestätigung des Anbieters per E-Mail zustande.
 - Schriftliche Anmeldung: Der Vertrag kommt durch die schriftliche Anmeldung des Kunden und die schriftliche Bestätigung des Anbieters zustande.
 - Angebotsannahme: Bei individuellen Angeboten kommt der Vertrag durch die Annahme des Angebots des Anbieters zustande.
- (4) Der Anbieter behält sich vor, Anmeldungen ohne Angabe von Gründen abzulehnen.
- (5) Gegenstand des Auftrages ist die vereinbarte Tätigkeit oder die sonstige Leistung des Anbieters, nicht jedoch die Herbeiführung eines bestimmten Erfolgs, sofern nicht ausdrücklich anders vereinbart.
- (6) Der Anbieter ist berechtigt, zur Auftragsdurchführung auch Unterauftragnehmer einzusetzen.

§ 4 Widerrufsrecht

- (1) Kommt der Vertrag unter ausschließlicher Verwendung von Fernkommunikationsmitteln (§ 312c BGB) oder außerhalb der Geschäftsräume (§ 312b BGB) des Anbieters zustande, steht Verbrauchern ein gesetzliches Widerrufsrecht gem. § 355 BGB zu. Verbraucher

INHALT &

haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen.

- (2) Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses.
- (3) Zur Ausübung des Widerrufsrechts hat der Verbraucher den Anbieter mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über den Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, zu informieren. Hierfür kann das am Ende der AGB beigefügte Muster-Widerrufsformular verwendet werden, dessen Verwendung jedoch nicht vorgeschrieben ist.
- (4) Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.
- (5) Folgen des Widerrufs
Widerruft der Verbraucher diesen Vertrag, hat der Anbieter dem Verbraucher alle Zahlungen, die er vom Verbraucher erhalten hat, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags beim Anbieter eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwendet der Anbieter dasselbe Zahlungsmittel, das der Verbraucher bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt hat, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden dem Verbraucher wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.
- (6) Ausnahmen vom Widerrufsrecht
Das Widerrufsrecht erlischt, wenn der Anbieter die Dienstleistung vollständig erbracht oder mit der Ausführung der Dienstleistung begonnen haben, nachdem der Verbraucher dazu Ihre ausdrückliche Zustimmung gegeben und gleichzeitig seine Kenntnis davon bestätigt hat, dass er sein Widerrufsrecht bei vollständiger Vertragserfüllung durch den Anbieter verlieren.

§ 5 Teilnahmevoraussetzungen für Weiterbildung

- (1) Die Teilnahme setzt die rechtzeitige Anmeldung und Zahlung des vereinbarten Entgelts oder der vereinbarten Ratenzahlung voraus.
- (2) Voraussetzung für die Nutzung des Online-Angebots wie bspw. Online-Veranstaltungen oder E-Learning ist ein beliebiges Endgerät (Tablet, Smartphone, PC) inkl. technischer Mindestanforderungen (bspw. installiertes Programm zur Wiedergabe gängiger Videoformate (Videoplayer-Software) sowie eine breitbandige, stabile Internetverbindung).
- (3) Bei mehrmoduligen Weiterbildungen ist die regelmäßige Teilnahme erforderlich. Die genauen Regelungen, wie bspw. Anwesenheiten werden bei bestätigter Anmeldung und zu Beginn der Weiterbildung mitgeteilt.
- (4) Die Teilnahme an Veranstaltungen kann nicht auf mehrere Teilnehmer aufgeteilt werden.
- (5) Teilbuchungen von mehrmoduligen Veranstaltungen sind, sofern nicht ausdrücklich ausgewiesen, nicht möglich.

INHALT &

§ 6 Preise und Zahlungsbedingungen

- (1) Sofern nicht ausdrücklich eine einzelvertragliche Regelung oder andere Bemessungsgrundlage vereinbart ist, erfolgt die Vergütung nach den zum Zeitpunkt der Leistungserbringung gültigen Preisen des Anbieters. Für Verbraucher gilt der angegebene Bruttopreis inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
- (2) Bei der Vereinbarung einer Einmalzahlung sind die vereinbarten Preise innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungserhalt ohne Abzüge und unter Angabe der Rechnungsnummer zur Zahlung fällig und auf eines der angegebenen Konten zu überweisen.
- (3) Der vereinbarte Preis kann, nach Absprache, auch in mehreren, regelmäßigen Raten gezahlt werden. Die genaue Höhe und Regelmäßigkeit der Raten werden im individuellen Angebot festgelegt. Die Rechnung der ersten Rate wird zum Start der Dienstleistung fällig.
- (4) Der Anbieter behält sich vor, bei Veranstaltungen als Teilnahmevoraussetzung Vorkasse vorzuschreiben.
- (5) Der Ausschluss des Kunden wegen Zahlungsverzugs entbindet nicht von der Zahlungspflicht. Das vollständige Entgelt bleibt geschuldet.

§ 7 Stornierung und Umbuchung durch den Teilnehmer

- (1) **Stornierungsfristen für Weiterbildungen:**
 - Bis 8 Wochen vor Beginn kostenfrei (Bearbeitungsgebühr: 80 Euro) ab dann 100% des Entgelts
- (2) **Stornierung von Einzelcoaching/Supervision:**
 - Bis 48 Stunden vor dem Termin: kostenfrei
 - Weniger als 48 Stunden oder bei Nichterscheinen ist der vollständige Betrag zu zahlen.

Dem Auftraggeber bleibt der Nachweis eines geringeren Schadens vorbehalten

- (3) Stornierungen durch den Teilnehmer müssen schriftlich erfolgen.
- (4) Eine Umbuchung auf einen anderen Termin ist nach Verfügbarkeit möglich und wird wie eine Stornierung mit anschließender Neubuchung behandelt.
- (5) Versäumte Module können nach Möglichkeit in Folgekursen nachgeholt werden. Ein Anspruch hierauf besteht nicht. Für das Nachholen von Modulen können ggf. zusätzliche Gebühren anfallen, die wir mit Ihnen kommunizieren werden. Bei Krankheit mit ärztlichem Attest können Sonderregelungen getroffen werden.

§ 8 Stornierung / Absage durch den Anbieter

- (1) Der Anbieter behält sich vor, Veranstaltungen aus wichtigem Grund (z.B. Erkrankung des Dozenten, zu geringe Teilnehmerzahl, höhere Gewalt) abzusagen. Der Anbieter informiert den Teilnehmer unverzüglich über Absagen.
- (2) Im Falle einer Absage bietet der Anbieter dem Teilnehmer nach Möglichkeit einen Ersatztermin an. Der Teilnehmer hat ein Wahlrecht und kann entscheiden, ob er den

INHALT &

angebotenen Ersatztermin wahrnimmt oder vom Vertrag zurücktritt und eine vollständige Erstattung der bereits gezahlten Entgelte verlangt.

- (3) Sofern kein Ersatztermin angeboten werden kann oder der Teilnehmer den Ersatztermin nicht wahrnehmen möchte, werden bereits gezahlte Entgelte vollständig erstattet. Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen, es sei denn, den Anbieter trifft Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit.

§ 9 Nutzungsrechte

- (1) Alle vom Anbieter erstellten Unterlagen, Konzepte, Methoden und Materialien sowie weitere durch den Anbieter zur Verfügung gestellte Inhalte unterliegen gewerblichen Schutzrechten und sind urheberrechtlich geschützt. Die Nutzungs- und Verwertungsrechte stehen ausschließlich dem Anbieter zu, welcher sämtliche in Betracht kommenden Rechte vorbehält, die dem Kunden nicht ausdrücklich eingeräumt worden sind.
- (2) Zur Nutzung der zur Verfügung gestellten Inhalte räumt der Anbieter dem Kunden ein einfaches, nicht übertragbares und auf die jeweilige Buchung beschränktes Nutzungsrecht ein. Dieses Recht gilt ausschließlich für die persönliche Nutzung des Kunden im Rahmen dieser AGB.
- (3) Der Kunde ist insbesondere nicht berechtigt, die Schulungsinhalte oder Teile davon Dritten zur Verfügung zu stellen, öffentlich zugänglich zu machen, zu vervielfältigen, zu bearbeiten oder auf andere als die vereinbarte Art und Weise zu nutzen oder zu verwerten.
- (4) Das Nutzungsrecht erlischt – je nach Buchung – jeweils mit Ablauf der vereinbarten Vertragslaufzeit und/oder mit Ablauf des Zugangs zum Schulungsportal.
- (5) Zugangsdaten zu Online-Veranstaltungen sind vertraulich zu behandeln und dürfen nicht an Dritte weitergegeben werden.

§ 10 Haftung

Für die Haftung für die Verursachung von Schäden gilt, ohne Rücksicht auf den Rechtsgrund:

- Für Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit haftet der Anbieter entsprechend den gesetzlichen Vorschriften. Gleiches gilt bei der Übernahme von Garantien oder einer sonstigen verschuldensunabhängigen Haftung sowie bei Ansprüchen nach dem Produkthaftungsgesetz oder bei schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.
- Für die leicht fahrlässige Verletzung einer wesentlichen Pflicht aus dem Schuldverhältnis (Kardinalpflicht) haftet der Anbieter der Höhe nach begrenzt auf den bei Vertragsabschluss vorhersehbaren, vertragstypischen Schaden. Kardinalpflichten sind diejenigen Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Schuldverhältnisses überhaupt erst ermöglichen und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertrauen darf.
- Jede weitere Haftung wird ausgeschlossen.

INHALT &

§ 11 Höhere Gewalt

- (1) Bei höherer Gewalt (insbesondere Naturkatastrophen, Pandemie, Streik, behördliche Anordnungen) sind beide Parteien für die Dauer der Störung von ihren Leistungspflichten befreit.
- (2) Bereits erbrachte Teilleistungen werden anteilig vergütet.
- (3) Die Parteien werden sich über einvernehmliche Lösungen bemühen (z.B. Terminverschiebung, Online-Alternative).

§ 12 Schlussbestimmungen

- (1) Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. Für Streitigkeiten ist der gesetzliche Gerichtsstand maßgeblich.
- (2) Sollte eine in diesen Bedingungen enthaltene Regelung unwirksam sein oder werden oder sollte sich eine Lücke herausstellen, so berührt dies nicht die Wirksamkeit der übrigen Regelungen.
- (3) Änderungen und Ergänzungen des Vertrages bedürfen der Textform (z.B. E-Mail).
- (4) Der Anbieter bemüht sich, die online angebotenen Dienstleistungen ohne Störungen möglichst dauerhaft bereitzustellen. Das ist technisch aber nicht immer möglich. Deshalb übernimmt der Anbieter keine Gewähr für eine störungsfreie Bereitstellung oder eine bestimmte Verfügbarkeit der Dienstleistungen. Es kann insbesondere vorkommen, dass der Zugang dazu oder zu bestimmten Funktionen ganz oder teilweise, zeitweise oder auf Dauer, eingeschränkt werden muss. Es besteht außerdem kein Anspruch darauf, dass der Anbieter einzelne Funktionen dauerhaft aufrechterhalten muss. Der Anbieter kann diese jederzeit anpassen, ändern oder einstellen, soweit dies für den Kunden zumutbar ist. Er übernimmt keine Haftung für technische Störungen, die nicht in ihrem Verantwortungsbereich liegt.
- (5) An einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle wird nicht teilgenommen.

Muster-Widerrufsformular

(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es zurück.)

–

An Inhalt & Form Beratungsgesellschaft mbH, Baumgartenstraße 6, 55278 Selzen,
E-Mail: kontakt@inhaltform.de

–

Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden Waren (*)/die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*)

–

Bestellt am (*)/erhalten am (*)

–

Name des/der Verbraucher(s)

–

Anschrift des/der Verbraucher(s)

–

Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier)

–

Datum

Stand: 08.01.2026